

被疑者の勾留に関する次のアからオまでの各記述のうち、正しいものの組合せは、後記1から5までのうちどれか。

- ア. 裁判官は、被疑者の勾留期間の延長をする旨の裁判をする際、被疑者に対し被疑事件を告げこれに関する陳述を聴く手続を行わなければならない。
- イ. 裁判官が、検察官から勾留の請求があった翌日に、被疑者を勾留する旨の裁判をした場合でも、検察官は、勾留の請求をした日から10日以内に公訴を提起しないときは、勾留期間の延長が認められた場合を除き、直ちに被疑者を釈放しなければならない。
- ウ. 裁判官は、検察官から勾留期間を10日間延長する請求があった場合でも、その延長期間を5日間とする裁判をすることができる。
- エ. 少年の被疑者については、勾留することができない。
- オ. 検察官は、適当と認めるときは、検察官自らの裁量により、勾留の執行を停止することができる。

1. ア イ 2. ア オ 3. イ ウ 4. ウ エ 5. エ オ

ア 誤っている

勾留期間の延長の裁判においては、裁判官は、延長の請求を理由があるものと認めれば、勾留状に延長する期間及び理由を記載して記名押印し、裁判所書記官をして検察官に交付させるものとされている（規則 153 条 1 項）。つまり、被疑者に対し被疑事件を告げこれに関する陳述を聴く手続は要求されていない。

イ 正しい

208 条 1 項。207 条の規定により被疑者を勾留した事件につき、勾留の請求をした日から 10 日以内に公訴を提起しないときは、勾留期間の延長が認められた場合を除き、検察官は、直ちに被疑者を釈放しなければならない。勾留期間は、勾留の日からではなく、勾留請求の日から起算される。

ウ 正しい

勾留延長期間は通じて 10 日であるが（208 条 2 項後段）、裁判官は、検察官の請求期間に拘束されず、例えば、10 日の請求に対して、5 日の延長を認めるという裁判も可能である。

エ 誤っている

少年法 48 条 1 項。勾留状は、やむを得ない場合でなければ、少年に対して、これを発することはできない。その趣旨は、少年への保護・教育的配慮、情操保護の観点から、少年の勾留をやむを得ない場合に限定する点にある。よって、やむを得ない場合には、少年の被疑者についても勾留することはできる。

オ 誤っている

207 条 1 項本文・95 条 1 項。裁判官は、適当と認めるときは、決定で、勾留されている被疑者を親族、保護団体その他の者に委託し、又は被疑者の住所を制限して、勾留の執行を停止することができる。勾留の執行停止は、勾留の執行を一時的に停止し、被告人の拘束を解く制度であり（95 条 1 項）、これは被疑者の勾留にも準用されている（207 条 1 項本文）。そして、勾留の執行停止は、当事者に申立権がなく、裁判所・裁判官の職権によってのみ行われる。これは、勾留の効力の存続を前提としながら、一時的に身柄の拘束を解く制度としては、保証金の没収という威嚇を伴う保釈の方が、こうした手段を伴わない勾留の執行停止より、身柄確保の面で優れていることから、勾留の執行停止は、保釈が不可能又は不適當である場合に、はじめて認められる例外的な制度ないし保釈制度を補充する機能をもつ制度であると考えられるからである。

以上により、正しい記述はイとウであり、したがって、正解は肢 3 となる。